

《【문제7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 2023. 1. 1. 乙에게 1억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제1회 변론기일에 출석하여 돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제3회 변론기일에서 사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음1) 乙이 제1회 변론기일에 행한 진술의 법적 성질을 재판상 자백의 요건과 관련하여 검토하고, 제3회 변론기일에서 행한 자백 취소의 허용 여부 및 그 요건에 대하여 판례의 태도를 근거로 논하시오.》

<문제7.2의 물음1> 재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 대여금 청구소송에서 乙은 처음에는 대여사실은 인정하면서 변제항변을 하였다가 이후 대여사실 자체를 부인하며 종전 진술을 취소한 상황이다. 쟁점으로 <진술이 재판상 자백에 해당하는지>와 <자백취소의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재판상 자백의 성립요건과 그 법적 효력, 자백취소의 허용요건 및 판례의 태도를 논한다.

II. 재판상 자백의 성립 요건

1. 의의 및 대상

- 재판상 자백이란 변론 또는 기일에서 당사자가 상대방이 주장하는 자기에겐 불리한 구체적 사실을 인정하는 진술이다. 자백의 대상은 원칙적으로 사실에 한하며, 법률적인 판단이나 권리관계에 대한 인정을 의미하는 것은 아니다.

2. 주요 요건

(1) 상대방의 주장과 일치할 것

- 상대방이 주장하는 사실과 당사자의 진술이 내용상 일치하여야 한다.

(2) 자기에겐 불리한 사실의 인정일 것

- 자백이 성립하려면 당사자가 인정하는 사실이 그 당사자에게 불리한 것이어야 한다. 여기서 불리한 사실이란 상대방이 입증책임을 지는 사실을 의미하는 것이 통설 및 판례의 태도다.

(3) 구체적 사실에 관한 진술일 것

- 단순한 가치판단이 아니라 경험할 수 있는 구체적인 과거의 사실에 대한 인정이어야 한다.

III. 乙의 제1회 변론기일 진술의 법적 성질

1. 자백의 성립 여부 검토

- 사안에서 원고 甲은 1억 원의 대여 사실을 주장하였고, 피고 乙은 돈을 빌린 것은 맞다고 진술하였다. 이는 甲의 청구원인 사실을 乙이 그대로 시인한 것이며, 대여 사실의 입증책임은 원고인 甲에게 있으므로 乙에게는 불리한 사실에 해당한다. 따라서 乙의 진술 중 대여 사실에 관한 부분은 재판상 자백이 성립한다.

2. 이익불리진술과 항변의 구별

- 乙은 대여 사실을 인정함과 동시에 전액 변제하였다는 사실을 추가로 주장하였다. 이를 소송법상 재판상 자백과 항변이 결합된 형태인 행위적 자백 또는 가정적 자백의 관점에서 볼 수도 있으나, 일반적으로는 원고의 주장 사실을 인정(자백)하고 별개의 소멸 사유를 주장(항변)한 것으로 본다. 변제 사실은 乙에게 유리한 사실이므로 자백의 대상이 아니며, 오직 돈을 빌렸다는 부분에 대해서만 자백의 효력이 발생한다.

IV. 자백 취소의 허용 여부 및 요건

1. 원칙적 불가변성

- 재판상 자백이 성립하면 법원은 그 자백에 구속되어 그와 반대되는 사실을 인정할 수 없고, 당사자 역시 임의로 자백을 취소할 수 없는 것이 원칙이다.

2. 예외적 취소 요건 (판례의 태도)

- 민사소송법상 자백의 취소는 다음의 경우에 한하여 예외적으로 허용된다.

(1) 상대방의 동의가 있는 경우

- 상대방이 자백의 취소에 동의하면 언제든지 취소할 수 있다.

(2) 자백이 진실에 어긋나고 착오로 말미암은 것임이 증명된 경우

- 판례는 자백을 취소하려는 자가 자백이 진실에 반한다는 사실과 착오로 인한 것이라는 사실을 모두 증명하여야 한다고 본다. 이때 진실에 반한다는 사실이 증명되면 착오에 의한 자백임이 사실상 추정된다는 것이 판례의 완화된 입장이다.

(3) 형사상 처벌할 수 있는 행위에 의한 경우

- 자백이 제3자의 강박 등 형사상 처벌 대상이 되는 행위로 인하여 이루어진 경우 재심 사유에 준하여 취소가 가능하다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 진술 번복의 효력

- 乙은 제3회 변론기일에 돈을 빌린 적이 없다며 기존의 자백을 취소하였다. 乙이 이 취소를 유효하게 하기 위해서는 단순히 착오였다고 주장하는 것만으로는 부족하며, 실제로 돈을 빌리지 않았다는 객관적 사실(진실에 반함)을 입증하여야 한다.

2. 판례에 근거한 판단

- 만약 乙이 금융거래 내역이나 계약서의 부존재 등을 통해 대여 사실이 없었음을 증명한다면, 특별한 사정이 없는 한 착오에 의한 자백으로 인정되어 취소가 허용될 수 있다. 그러나 증명을 하지 못한다면 자백의 구속력이 유지되어 법원은 대여 사실을 그대로 기초로 삼아 판결하여야 한다.

Ⅵ. 결론

- 乙이 제1회 변론기일에서 행한 진술 중 대여 사실에 관한 부분은 재판상 자백에 해당하여 법원과 당사자를 구속한다. 乙이 제3회 변론기일에서 이를 취소하기 위해서는 해당 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 증명하여야 한다. 乙이 이를 성공적으로 증명할 경우에만 자백의 효력에서 벗어날 수 있으며, 그렇지 못할 경우 법원은 乙이 주장하는 변제 사실의 존부만을 심리하게 된다. 이는 소송의 안정성과 신의칙을 보호하기 위한 민사소송법상의 핵심적 원칙이다.